

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 830/2530	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางคำ แซ่ลิ่ม	โจทก์
	นายธนายุทธ ภู่อำ กับพวก	จำเลย
	นายอรุณ แก้วมณี จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นางคำ แซ่ลิ่ม ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289, 339 ทวิ วรรคท้าย, 340 ตริ, 83 ฯลฯ การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ความผิดตามมาตรา 289 และมาตรา 339 ทวิ วรรคท้าย มีอัตราโทษเท่ากันให้ลงโทษตามมาตรา 289 ให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 2 คำให้การรับสารภาพของจำเลยที่ 2 เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 2 ตลอดชีวิต ฯลฯ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 208)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ตีราคา
ประกัน 200,000 บาท (อันดับ 171)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหา และพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควร
ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ